

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2542 พนักงานอัยการ ประจำ ศาลจังหวัด
ปากพนัง

ผู้ประกัน

นาย จรัส ชูเกลี้ยง

นาย สม พงศ์ ขาวชะวงศ์หรือขาวช วงศ์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.อ. มาตรา 112

การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดย ผู้ประกันทุกคนรวมกัน
ยื่นมา และที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อย จำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกัน
ผิดสัญญาประกัน หลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวน
เพียงพอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ ผู้ประกันแต่ละคน
รับผิดชอบในวงเงินที่ระบุราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ประกัน
ทุกคนรวมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกัน
ทุกคนรวมกัน ในวงเงิน 500,000 บาท ทั้งในสัญญาประกันข้อ 6 ก็มีข้อความ ระบุ
ให้ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน ดังนั้น
ผู้ประกันทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 199, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้ประกันและผู้ประกันอื่นรวม 6 คน ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว เฉพาะผู้ประกันนำที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 56 เล่ม (1) 41 หน้า 102 ตำบลคลองกระบืออำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติราคา 13,900 บาท มาวางประกันตามบัญชีทรัพย์ท้ายคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ติราคา 500,000 บาท และยึดหลักทรัพย์ต่อมาผู้ประกันผิดสัญญาประกันโดยไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2541ผู้ประกันนำเงิน 13,900 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นเป็นค่าปรับและยื่นคำร้องขอ น.ส.3 ซึ่งเป็นหลักประกันคืนศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เห็นว่า กรณีผู้ประกันหลายคนประกันตัวจำเลยโดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้เป็นลูกหนี้ร่วม แต่ตามบัญชีทรัพย์ท้ายสัญญาประกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันได้มีการติราคาหลักทรัพย์ของผู้ประกันแต่ละคนและกำหนดวงเงินประกันกรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกันไว้ จึงสามารถแยกจำนวนหนี้แต่ละคนจากบัญชีทรัพย์ดังกล่าวออกเป็นส่วนได้ การที่นายจรัส ชูเกลี้ยงผู้ประกันคนหนึ่งชำระค่าปรับเท่ากับราคาในบัญชีทรัพย์ ผู้ประกันยอมเข้าใจว่าตนต้องรับผิดชอบเพียงเท่านั้นจึงเห็นควรให้รับค่าปรับไว้ ส่วนที่ขอรับหลักประกันคืน เมื่อผู้ประกันคนอื่นยังไม่ชำระหนี้และกรณีไม่แน่ว่าจะบังคับได้ครบจำนวนเงินประกันหรือไม่ นายประกันทุกคนยังผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นี้จะชำระสิ้นเชิง จึงให้ยึด น.ส.3 ของนายจรัส ชูเกลี้ยงนายประกันไว้ก่อน คำขอรับ น.ส.3 คืน ให้ยก

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ประกันฎีกาว่า ผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยโดยมีเจตนาให้ถือหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเป็นหลัก มิได้มุ่งเชื่อถือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์เมื่อตามบัญชีทรัพย์ระบุนราคาหลักประกันไว้ชัดเจนแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกความรับผิดชอบโดยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์ และในสัญญาประกันก็ไม่มีข้อความระบุให้ผู้ประกันทุกคนรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จึงให้ผู้ประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้นั้นเห็นว่าการที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกันมายื่น และที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกันผิดสัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนเพียงพอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิดชอบภายในวงเงินที่ระบุนราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคนรวมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคนรวมกันในวงเงิน 500,000 บาท ทั้งในสัญญาประกันข้อ 6 ก็มีข้อความระบุให้ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกันผู้ประกันทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ประกันฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สภนธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ